DEVD31118 · ESSEC MiM 1 · AUTOMNE 2026

Droit des affaires

Fiche de révision complète · Laurent Chedru

ÉVALUATION Examen oral (exposé en groupe) : 40 %. Examen final : QCM pendant la dernière séance, 60 %, sur les slides harmonisées. Participation : jusqu'à +2 points, sans malus.

SOMMAIRE

1. S1 · L'entreprise et le droit (7 oct.)
2. S2 · Créer et structurer une entreprise (14 oct.)
3. L'essentiel par chapitre
4. Infos pratiques
5. Glossaire
6. QCM d'entraînement (52)
7. Corrigé des QCM

01 S1 · L'entreprise et le droit (7 oct.)

Le rôle du droit dans les affaires

- **Gouvernance** : définie par le droit des sociétés (pouvoirs des dirigeants, des actionnaires).
- **Contrats commerciaux** : leur validité et leur efficacité dépendent du droit applicable et des pratiques de marché.
- **Responsabilité civile et pénale** : risque juridique et réputationnel, potentiellement très coûteux.
- Aussi : propriété intellectuelle, fiscalité, droit social et environnemental, assurances, protection des consommateurs.

Typologie des normes

- **Droit supranational** : conventions et traités ; importance centrale du **droit européen** (règlements d'application directe, directives à transposer).
- « Droit international » veut le plus souvent dire **règles de conflit** : quelle loi nationale appliquer à une situation internationale ? Il existe peu de règles « de fond » internationales.
- **Droit national** : de loin le plus important ; même les transactions internationales sont soumises à un droit national.
- **Contrats** : liberté des parties sous réserve des règles d'ordre public. Autres normes : soft law (sanction réputationnelle), règlements intérieurs, chartes.

> `Hiérarchie : Constitution et droit international > droit national > contrats`

Distinction	Sens	Enjeu
Règles **supplétives** / d'**ordre public**	Modifiables par contrat / impératives	Gouvernance : beaucoup d'ordre public en France, moins aux États-Unis et au Royaume-Uni
Principes / **règles techniques**	Bonne foi, loyauté / règles de majorité, procédures	Principes = plus d'insécurité juridique (interprétation) mais moins de contournement

Le sens d'une règle dépend de son **interprétation** ; juges et autorités ont de fortes garanties d'impartialité mais restent humains (incitations, biais).

Les systèmes juridiques

Tradition civiliste	Common law
Europe continentale, Chine	États-Unis, Royaume-Uni, nombreux pays anglophones
Règles écrites, rôle du juge (théoriquement) limité	Rôle « créatif » des tribunaux : règles issues de la jurisprudence

Distinction souvent exagérée : le juge compte beaucoup en pays civiliste, la loi de plus en plus en common law ; systèmes mixtes (Japon, Québec, Hong Kong) ; autres traditions (droit islamique).

Le système juridictionnel français

- **Tribunal judiciaire** : compétence « par défaut » ; juges de carrière, forte formation juridique, peu familiers des affaires.
- **Tribunal de commerce** : litiges entre commerçants et sociétés commerciales ; juges bénévoles élus, issus du monde des affaires.
- Appel devant la **Cour d'appel** (rejuge le fond), puis pourvoi devant la **Cour de cassation** (vérifie l'application du droit, ne juge pas les faits ; une seule, à Paris).
- Autres : conseil de prud'hommes (travail), ordre administratif (tribunal administratif, CAA, Conseil d'État), juridictions pénales (police pour les contraventions, correctionnel pour les délits, cour d'assises ou cour criminelle pour les crimes), CJUE, Conseil constitutionnel. Autorités administratives : AMF (épargnants, sociétés cotées).

Contrats et responsabilité

- **Contrat** : accord de volontés destiné à créer des effets de droit, qui lie les parties (pas les tiers). Exemples : **mandat** (les dirigeants sont des « mandataires sociaux »), contrats commerciaux, contrats de financement (prêts, garanties, sûretés), **statuts** (une sorte de contrat sur la gouvernance), **pacte d'actionnaires** (complète les statuts). Violation → responsabilité contractuelle.
- **Responsabilité extracontractuelle** : fautes pénales (contraventions, délits, crimes), délits civils (action ou inaction qui cause un préjudice), manquements administratifs (sanctionnés par une autorité, ex. AMF). Les manquements boursiers ou environnementaux peuvent être très durement sanctionnés.

Les professionnels du droit

- **Avocat** (libéral, indépendant, intervention ponctuelle, représentation en justice) vs **juriste d'entreprise** (salarié, rôle stratégique et intégré).
- Magistrats du **siège** (juges, fortes garanties d'indépendance) vs du **parquet** (engagent les poursuites pénales).
- **Arbitrage** : règlement privé des litiges, reconnu par les tribunaux, surtout pour les litiges internationaux à fort enjeu.
- Recherche : textes et décisions en ligne (Légifrance), IA utile à condition de vérifier les sources ; bases payantes de doctrine (Dalloz, Lexis360, Lextenso, Lamy).

02 S2 · Créer et structurer une entreprise (14 oct.)

Séance en deux parties : les slides harmonisées (seules évaluées au QCM final) et un focus sur la fiscalité des entreprises (« Corporate tax primer », en anglais).

Société et entreprise

- L'entreprise est une notion **économique** et une réalité sociale et matérielle (des personnes, des locaux, des flux).
- Juridiquement, elle s'adosse soit à une **entité dédiée** (société, association, établissement public…), soit à la **personne du ou des entrepreneurs** (entreprise individuelle, freelance).
- Le sujet de droit, actif (qui contracte, acquiert, agit en justice) ou passif (qui a des dettes et des responsabilités), est le plus souvent la **personne morale**, pas « l'entreprise ».
- Certaines branches visent pourtant l'entreprise par réalisme : droit du travail (« chef d'entreprise »), droit de la concurrence, entreprises en difficulté, droit fiscal.

Les organisations juridiques de l'entreprise

Forme	Ce qu'il faut retenir
Avec personnalité morale	Existence juridique propre, indépendante des fondateurs, actionnaires et dirigeants ; créer une entreprise, c'est d'abord constituer une personne morale ; elle a son propre patrimoine, représenté par le bilan (actif et passif)
Sans personnalité juridique	Entrepreneurs en freelance, éventuellement liés par contrats ; protection accrue du patrimoine personnel (EIRL, nouveau statut de l'EI) ; le droit reconnaît le **fonds** de commerce, artisanal ou libéral (qui peut être vendu)
Groupes et réseaux	Plusieurs personnes morales liées par le capital : une société mère (une **holding** si son seul objet est de détenir des participations) contrôle des **filiales**, dotées de la personnalité juridique, à la différence des **succursales** ; les réseaux contractuels laissent les parties juridiquement indépendantes

Pourquoi créer une société ?

- Créer ou reprendre une entreprise : capitalistique (SA, SE, SCA…), pluripersonnelle (SCP, SEL…), partenariat (SEP, JV…).
- Gérer un patrimoine : holding ou société de portefeuille (SCI, fonds…), patrimoine collectif (SICAV…), isolement d'actifs dans des montages (brevets, actifs donnés en garantie).
- Optimiser : dissimulation (« société écran »), séparation et protection d'un patrimoine (responsabilité limitée aux apports), optimisation fiscale, qui rencontre des résistances croissantes.

Types d'entreprises et finalités

- Sans personnalité morale : entreprise individuelle, EIRL (en voie d'extinction), société en participation.
- Avec personnalité morale : entreprises publiques (EPIC, SEM, SA contrôlées par l'État), économie sociale (associations, fondations, coopératives, mutuelles), secteur capitaliste (sociétés commerciales), GIE.
- Finalités : le **but lucratif** caractérise les sociétés ; associations et fondations poursuivent une autre finalité (leurs membres ne peuvent pas percevoir de profits) ; les entreprises publiques mettent en œuvre des politiques publiques ; mutuelles et coopératives visent l'entraide et les besoins de leurs membres.
- Les entrepreneurs doivent choisir la forme en adéquation avec leur projet.

L'élargissement de la finalité des sociétés (loi PACTE, 2019)

- Inspiration : les B-corp américaines, la « société à objet social élargi », le rapport Notat-Senard (2018).
- **Article 1833 du Code civil** : toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l'intérêt commun des associés ; elle est gérée dans son **intérêt social**, en prenant en considération les enjeux sociaux et

environnementaux de son activité.

- **Article 1835** : les statuts peuvent préciser une **raison d'être**, c'est-à-dire des principes pour le respect desquels la société entend affecter des moyens.
- **Article L. 210-10 du Code de commerce**, la **société à mission** : (1) raison d'être dans les statuts, (2) objectifs sociaux et environnementaux, (3) modalités de suivi de la mission, (4) vérification par un organisme tiers indépendant. Implications encore incertaines.

Les types de sociétés

Sociétés civiles	Sociétés commerciales de personnes	Sociétés commerciales de capitaux
SCI, SCP, SCM...	SNC, SCS	SARL, SAS, SA (+ SCA, SE), non cotées ou cotées

Créer une société : la procédure

L'idée et les discussions → les promesses → la rédaction des statuts → la réalisation des apports → les formalités de publicité → les formalités au **guichet unique** → l'**immatriculation au RCS**. On passe du projet (responsabilité extracontractuelle) au contrat (droit des contrats, régime des sociétés en formation), puis à la personne (droit des sociétés immatriculées).

Conditions et précautions

- Conditions communes à tous les contrats (consentement...) et conditions propres aux sociétés : **apports**, vocation aux **bénéfices et aux pertes**, **affectio societatis** ; cas des sociétés unipersonnelles (EURL, SASU).
- Licéité de l'objet, statutaire et réel : une activité illicite ne peut pas être l'objet d'une société.
- Choisir la structure selon le nombre d'associés, le capital minimum, la responsabilité des actionnaires et dirigeants, le financement, le statut du dirigeant.
- Protéger la propriété intellectuelle (brevets, marques, droits d'auteur), anticiper sa responsabilité personnelle en cas de faillite et le régime fiscal ; les aides dépendent aussi de la forme (une association peut demander des subventions).

Organiser juridiquement une société : l'exemple de la SE

- Sources : règlement (CE) n° 2157/2001, art. L. 229-1 du Code de commerce, par renvoi le droit des SA (art. L. 225-1 et s.), le droit commun des sociétés (art. 1832 et s. du Code civil), les statuts, les textes complémentaires (règlement intérieur).
- Hiérarchie des normes : constitution > loi > règlement ; primauté du droit de l'UE ; **technique du renvoi** ; primauté de la règle spéciale sur la règle générale ; sources non écrites (jurisprudence, doctrine).
- Liberté d'aménagement : choisir le droit des sociétés selon le lieu d'immatriculation (et le droit boursier selon le lieu de cotation), déroger aux règles supplétives, compléter par de la soft law, par un règlement intérieur ou un **pacte d'actionnaires** ; le cadre évolue dans le temps.

Focus : la fiscalité des entreprises (corporate tax primer)

- L'impôt finance les ressources publiques et l'environnement des affaires dont bénéficient ceux qui ont un lien territorial avec une juridiction (**nexus**) ; ce n'est pas la contrepartie d'un service ; il sert aussi des politiques industrielles et comportementales (« sin taxes », taxe sur les transactions financières).
- Assiette : du bénéfice ou des plus-values (**impôt sur les sociétés**, CIT) au chiffre d'affaires (TVA) ; taux proportionnel (TVA) ou progressif (impôt sur le revenu) ; droits fixes (droits de timbre).
- Choisir le traitement fiscal le plus favorable est permis : **CJUE, Halifax, 21 février 2006**. La localisation est un levier clé ; mais l'objectif peut aussi être de différer l'impôt ou d'obtenir de la **sécurité fiscale**.
- Depuis la crise de 2008 : programme **BEPS** de l'OCDE contre l'évasion, échanges d'informations, directives UE, contrôles plus stricts (substance économique, création de valeur, financements intragroupe). La fiscalité est devenue

un sujet de conseil d'administration et touche toutes les décisions (stratégie, organisation, conformité, comptabilité, prix de transfert…).

- Résultat imposable : il suit en général le résultat comptable, mais toute augmentation nette d'actif est imposable (bien reçu gratuitement, dette abandonnée). L'administration réintègre les dépenses contraires à l'intérêt de l'entreprise ou excessives (**CE, 11 février 2011, Mazda** : 523 k€ de voyages clients refusés) et les revenus abandonnés sans contrepartie (« acte anormal de gestion »).
- Les entreprises préfèrent passer en charges plutôt qu'immobiliser (déduction immédiate) ; les intérêts réduisent la base, d'où des règles de **sous-capitalisation** et de prix de la dette.
- Formes juridiques : **entreprise individuelle** imposée à l'impôt sur le revenu (jusqu'à 45 % + 17,2 % de prélèvements sociaux, contre un IS de 25 %) ; **sociétés de personnes** transparentes (les associés paient l'impôt, d'où leur intérêt pour les fonds d'investissement) ; **sociétés de capitaux** à l'IS, puis imposition des dividendes chez l'actionnaire (double imposition), atténuée par l'exonération des dividendes intragroupe (en France : participation de plus de 5 % détenue plus de 2 ans).
- Exemple de la **SCI** : option pour l'IS intéressante pour un immobilier commercial très rentable ; garder l'impôt sur le revenu pour des actifs à faible loyer mais forte plus-value.
- **Intégration fiscale** (plus de 95 % de détention en France) : compensation des bénéfices et pertes du groupe ; centrale dans les LBO (les intérêts de la holding d'acquisition compensent les bénéfices de la société opérationnelle).

ES L'essentiel par chapitre

L'entreprise et le droit

```
Constitution et droit international >
droit national > contrats
```

- Droit européen central ; « droit international » = surtout des règles de conflit.
- Règles supplétives (modifiables) vs d'ordre public (impératives) ; principes vs règles techniques.
- Civil law (règles écrites) vs common law (jurisprudence créatrice).
- Tribunal judiciaire (par défaut), tribunal de commerce (juges élus), appel, cassation (juge le droit).
- Contrat = accord qui lie les parties ; mandat, statuts, pacte d'actionnaires.

Créer et structurer une entreprise

- Le sujet de droit est le plus souvent la personne morale, pas « l'entreprise ».
- Avec ou sans personnalité morale ; groupes : mère, holding, filiales (≠ succursales).
- Loi PACTE : intérêt social élargi (1833), raison d'être (1835), société à mission (L. 210-10).
- Civiles (SCI…), de personnes (SNC, SCS), de capitaux (SARL, SAS, SA).
- Création : statuts, apports, publicité, guichet unique, RCS ; apports + bénéfices/pertes + affectio societatis.
- Fiscalité : Halifax, BEPS, Mazda, IS 25 %, dividendes (5 %, 2 ans), intégration fiscale (95 %).

Infos pratiques

Évaluation

- Examen oral (exposé en groupe) : 40 %.
- Examen final : QCM pendant la dernière séance (mercredi 16 décembre), 60 %.
- Le QCM porte sur les slides harmonisées, pas sur les slides supplémentaires.
- Participation : jusqu'à +2 points, pas de malus.

Ton exposé

- Sujet : « Impact des critères ESG et du KYC sur le financement ».
- Groupe de trois étudiants (sujet imposé).
- Séance 4, thème « Financement et développement » : mercredi 28 octobre (16h30).
- Durée : 10 à 15 minutes, chaque membre intervient, avec slides.
- Attendus : cadre juridique et notions clés en introduction ; exemples concrets (jurisprudence, cas réels) ; analyse des enjeux, risques et solutions ; plan clair et courte conclusion ; sources citées (textes, jurisprudence, doctrine).
- Étapes et supports dans l'onglet Devoirs.

Programme des séances

- S1–S2 (7 et 14 oct.) : l'entreprise et sa structure.
- S3 (21 oct.) : gouvernance et organisation du pouvoir.
- S4 (28 oct.) : financement et développement.
- S5–S6 (4 et 18 nov.) : pratique contractuelle.
- S7 (25 nov.) : concurrence et droit économique.
- S8 (2 déc.) : responsabilité civile et pénale.
- S9 (9 déc.) : règlement des litiges.
- S10 (16 déc.) : QCM final.

GL Glossaire

Personne morale	Sujet de droit distinct, avec son propre patrimoine (bilan).
Filiale / succursale	Personnalité juridique propre / simple établissement.
Art. 1833 C. civ. (PACTE)	Intérêt social + enjeux sociaux et environnementaux.
Société à mission	Raison d'être, objectifs, suivi, organisme tiers indépendant (L. 210-10).
Conditions du contrat de société	Apports, vocation aux bénéfices et pertes, affectio societatis, objet licite.
Halifax (CJUE 2006)	On peut choisir l'option fiscale la moins lourde.
Intégration fiscale	Détention > 95 % : bénéfices et pertes compensés ; clé des LBO.
Hiérarchie des normes	Constitution et droit international > droit national > contrats.
Règle supplétive / d'ordre public	Modifiable par contrat / impérative.
Civil law / common law	Règles écrites / jurisprudence créatrice.
Cour de cassation	Juge le droit, pas les faits ; une seule, à Paris.
Tribunal de commerce	Litiges entre commerçants ; juges bénévoles élus.
Mandataire social	Dirigeant qui agit au nom et pour le compte de la société.
Pacte d'actionnaires	Contrat qui complète les statuts entre certains actionnaires.

QCM QCM d'entraînement

Réponds sans regarder le corrigé, qui se trouve à la fin du document.

1 · L'ENTREPRISE ET LE DROIT

Un litige oppose deux sociétés commerciales sur un contrat de fourniture. Juridiction compétente en première instance ?

A. Tribunal judiciaire
B. Conseil de prud'hommes
C. Cour de cassation
D. Tribunal de commerce

2 · L'ENTREPRISE ET LE DROIT

Un contrat international à fort enjeu contient une clause d'arbitrage. Qui tranchera un litige ?

A. La CJUE
B. Le Conseil d'État
C. L'AMF
D. Un tribunal arbitral, dont la sentence est reconnue par les tribunaux

3 · L'ENTREPRISE ET LE DROIT

Un salarié conteste son licenciement. Quelle juridiction ?

A. Tribunal de commerce
B. Tribunal administratif
C. Conseil de prud'hommes
D. Cour d'assises

4 · L'ENTREPRISE ET LE DROIT

Une société cotée publie une information trompeuse. Quelle autorité peut sanctionner ce manquement administratif ?

A. Le tribunal de commerce
B. La Cour de cassation
C. L'AMF
D. Le Conseil constitutionnel

5 · L'ENTREPRISE ET LE DROIT

Quelle est la hiérarchie des normes présentée en séance 1 ?

A. Droit national > Constitution > contrats
B. Soft law > contrats > droit national
C. Constitution et droit international > droit national > contrats
D. Contrats > droit national > Constitution

6 · L'ENTREPRISE ET LE DROIT

« Droit international » désigne le plus souvent…

A. Des règles de conflit : quelle loi nationale appliquer
B. Le droit européen
C. Le droit de l'ONU
D. Des règles de fond communes à tous les États

7 · L'ENTREPRISE ET LE DROIT

Une transaction internationale est en général soumise…

A. Au droit international
B. À un droit national
C. Au droit européen uniquement
D. À aucun droit

8 · L'ENTREPRISE ET LE DROIT

Une règle supplétive…

A. Peut être écartée ou modifiée par contrat
B. Est d'ordre public
C. Vient de la soft law
D. Ne peut pas être écartée par contrat

9 · L'ENTREPRISE ET LE DROIT

Où la gouvernance des sociétés comporte-t-elle le plus de règles d'ordre public ?

A. Partout pareil

B. Au Royaume-Uni

C. Aux États-Unis

D. En France

10 · L'ENTREPRISE ET LE DROIT

Avantage d'une règle fondée sur un principe (bonne foi, loyauté) plutôt que sur une règle technique :

A. Moins de risque de contournement

B. Interprétation plus prévisible

C. Aucun

D. Plus de sécurité juridique

11 · L'ENTREPRISE ET LE DROIT

Dans les pays de common law, les tribunaux…

A. N'interprètent jamais la loi

B. Appliquent seulement des codes

C. N'existent pas

D. Ont un rôle « créatif » : des règles naissent de la jurisprudence

12 · L'ENTREPRISE ET LE DROIT

La Cour de cassation…

A. Est une juridiction administrative

B. Juge en premier ressort

C. Vérifie la bonne application de la loi

D. Rejuge les faits

13 · L'ENTREPRISE ET LE DROIT

Les juges des tribunaux de commerce sont…

A. Des magistrats de carrière

B. Des fonctionnaires de Bercy

C. Des bénévoles élus, issus du monde des affaires

D. Des avocats

14 · L'ENTREPRISE ET LE DROIT

Quelle juridiction juge les délits ?

A. Tribunal de police

B. Cour d'assises

C. Tribunal correctionnel

D. Conseil de prud'hommes

15 · L'ENTREPRISE ET LE DROIT

Les dirigeants d'une société sont juridiquement…

A. Des mandataires sociaux

B. Des tiers

C. Des salariés

D. Des actionnaires

16 · L'ENTREPRISE ET LE DROIT

Le pacte d'actionnaires…

A. Complète les statuts entre tout ou partie des actionnaires

B. Est publié au registre

C. Est une loi

D. Remplace les statuts

17 · L'ENTREPRISE ET LE DROIT

Un manquement administratif est en général sanctionné par…

A. Personne

B. Un arbitre

C. Une cour d'assises

D. Une autorité administrative (ex. AMF)

18 · L'ENTREPRISE ET LE DROIT

Les magistrats du parquet…

A. Jugent les affaires

B. Sont des avocats

C. Engagent les poursuites pénales

D. Sont élus

19 · L'ENTREPRISE ET LE DROIT

L'arbitrage est surtout utilisé pour…

A. Les contraventions

B. Les litiges internationaux à fort enjeu

C. Les petits litiges de consommation

D. Les divorces

---

20 · CRÉER ET STRUCTURER UNE ENTREPRISE

Trois associés créent une SAS. À quel moment la société acquiert-elle la personnalité morale ?

A. À la signature des statuts

B. Au dépôt des apports

C. À l'immatriculation au RCS

D. À la première vente

---

21 · CRÉER ET STRUCTURER UNE ENTREPRISE

Une association peut-elle distribuer ses bénéfices à ses membres ?

A. Oui

B. Oui sous forme de dividendes

C. Oui si les statuts le prévoient

D. Non : le but lucratif caractérise les sociétés

---

22 · CRÉER ET STRUCTURER UNE ENTREPRISE

Une société affiche la qualité de « société à mission » sans vérification par un organisme tiers indépendant. Est-ce possible ?

A. Oui

B. Oui pour les SAS

C. Non : c'est l'une des quatre conditions de l'article L. 210-10

D. Oui si la raison d'être est dans les statuts

---

23 · CRÉER ET STRUCTURER UNE ENTREPRISE

Un contrat de société sans aucun apport est-il valable ?

A. Oui pour une SASU

B. Non : les apports sont une condition propre au contrat de société

C. Oui si le capital est de 1 €

D. Oui

---

24 · CRÉER ET STRUCTURER UNE ENTREPRISE

Une holding détient 80 % d'une filiale. Peut-elle compenser ses pertes avec les bénéfices de la filiale par l'intégration fiscale ?

A. Oui pendant 2 ans

B. Non : il faut détenir plus de 95 %

C. Oui si la filiale est française

D. Oui

---

25 · CRÉER ET STRUCTURER UNE ENTREPRISE

Une société détient 3 % d'une autre depuis 5 ans. Ses dividendes sont-ils exonérés au titre du régime des groupes ?

A. Oui

B. Oui en IFRS

C. Non : il faut plus de 5 % détenus plus de 2 ans

D. Oui car détenus plus de 2 ans

---

26 · CRÉER ET STRUCTURER UNE ENTREPRISE

Une société paie des voyages luxueux à ses clients sans motif commercial démontré. Quel risque fiscal ?

A. La réintégration des dépenses dans le résultat imposable

B. Une exonération

C. Une provision

D. Aucun

---

27 · CRÉER ET STRUCTURER UNE ENTREPRISE

Les statuts d'une SAS prévoient une règle de majorité différente d'une règle légale supplétive. Valable ?

A. Seulement en SA

B. Seulement avec un juge

C. Non : la loi s'impose toujours

D. Oui : on peut déroger aux règles supplétives

---

28 · CRÉER ET STRUCTURER UNE ENTREPRISE

Pourquoi un fonds d'investissement est-il souvent structuré en société de personnes ?

A. Pour payer l'IS

B. Pour la transparence fiscale : les gains sont imposés comme si l'investissement était détenu en direct

C. Pour être coté

D. Pour éviter les statuts

29 · CRÉER ET STRUCTURER UNE ENTREPRISE

Un entrepreneur individuel très rentable est imposé jusqu'à 45 % plus 17,2 % de prélèvements. Quel intérêt aurait une société à l'IS ?

A. Éviter la TVA

B. Aucun

C. Un taux d'IS de 25 %, l'impôt sur les dividendes n'intervenant qu'à la distribution

D. Supprimer tout impôt

30 · CRÉER ET STRUCTURER UNE ENTREPRISE

D'un point de vue juridique, qui est le plus souvent le sujet de droit actif et passif ?

A. L'entreprise

B. La personne morale

C. Le dirigeant

D. Les salariés

31 · CRÉER ET STRUCTURER UNE ENTREPRISE

Quelle différence entre une filiale et une succursale ?

A. Aucune

B. La filiale a sa propre personnalité juridique, pas la succursale

C. La succursale est toujours étrangère

D. La filiale n'a pas de patrimoine

32 · CRÉER ET STRUCTURER UNE ENTREPRISE

Une holding est une société…

A. Sans capital

B. Dont le seul objet est de détenir des participations dans d'autres sociétés

C. Publique

D. Cotée en Bourse

33 · CRÉER ET STRUCTURER UNE ENTREPRISE

Que reconnaît le droit pour une entreprise sans personnalité juridique ?

A. Le fonds de commerce, artisanal ou libéral, qui peut être vendu

B. Un conseil d'administration

C. Un capital social

D. Rien

34 · CRÉER ET STRUCTURER UNE ENTREPRISE

Quelle est la finalité caractéristique des sociétés ?

A. Les politiques publiques

B. L'entraide entre membres

C. La philanthropie

D. Le but lucratif (faire des bénéfices ou réaliser des économies)

35 · CRÉER ET STRUCTURER UNE ENTREPRISE

Que prévoit l'article 1833 du Code civil depuis la loi PACTE ?

A. La raison d'être est obligatoire

B. Toute société doit être à mission

C. La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux

D. Les dividendes sont plafonnés

36 · CRÉER ET STRUCTURER UNE ENTREPRISE

La raison d'être d'une société est…

A. Une clause statutaire facultative (art. 1835 C. civ.)

B. Obligatoire

C. Fixée par l'État

D. Un label privé

37 · CRÉER ET STRUCTURER UNE ENTREPRISE

Laquelle n'est PAS une condition de la société à mission (art. L. 210-10 C. com.) ?

A. Une vérification par un organisme tiers indépendant

B. Une raison d'être dans les statuts

C. Un capital minimum de 37 000 €

D. Des objectifs sociaux et environnementaux

38 · CRÉER ET STRUCTURER UNE ENTREPRISE

Lesquelles sont des sociétés commerciales de personnes ?

A. SNC et SCS

B. SARL et SAS

C. SCI et SCP

D. SA et SE

39 · CRÉER ET STRUCTURER UNE ENTREPRISE

Quelle étape conclut la création d'une société ?

A. La rédaction des statuts

B. La signature des promesses

C. La réalisation des apports

D. L'immatriculation au RCS

40 · CRÉER ET STRUCTURER UNE ENTREPRISE

Laquelle est une condition propre au contrat de société ?

A. Un capital minimum

B. L'affectio societatis

C. Un commissaire aux comptes

D. La forme notariée

41 · CRÉER ET STRUCTURER UNE ENTREPRISE

Une société peut-elle avoir pour objet réel une activité illicite si ses statuts sont licites ?

A. Oui

B. Non : l'objet doit être licite, statutaire et réel

C. Seulement à l'étranger

D. Oui si elle est cotée

42 · CRÉER ET STRUCTURER UNE ENTREPRISE

Dans l'exemple de la SE, que signifie la « technique du renvoi » ?

A. Transférer le siège

B. Un texte renvoie à d'autres règles, ici celles des SA non contraires

C. Annuler les statuts

D. Renvoyer l'affaire devant un autre juge

43 · CRÉER ET STRUCTURER UNE ENTREPRISE

Lequel est un acte extra-statutaire ?

A. Les statuts

B. Le Kbis

C. Le règlement européen

D. Le pacte d'actionnaires

44 · CRÉER ET STRUCTURER UNE ENTREPRISE

Que décide la CJUE dans l'arrêt Halifax (21 février 2006) ?

A. Le contribuable n'est pas tenu de choisir l'option fiscale la plus lourde en TVA

B. Il faut toujours choisir l'option la plus imposée

C. Les holdings sont interdites

D. La TVA est supprimée

45 · CRÉER ET STRUCTURER UNE ENTREPRISE

Qu'est-ce que le programme BEPS ?

A. Le programme de l'OCDE contre l'érosion de la base fiscale et le transfert de bénéfices

B. Une aide aux PME

C. Un impôt européen

D. Une norme comptable

46 · CRÉER ET STRUCTURER UNE ENTREPRISE

Dans l'affaire Mazda (CE, 11 février 2011), pourquoi les dépenses ont-elles été refusées ?

A. Elles n'étaient pas démontrées comme commerciales et étaient excessives

B. Elles étaient trop faibles

C. Elles concernaient des salariés

D. Elles étaient en devises

47 · CRÉER ET STRUCTURER UNE ENTREPRISE

Pourquoi les entreprises préfèrent-elles passer une dépense en charges plutôt que l'immobiliser ?

A. Pour la déduire immédiatement (avantage de trésorerie)

B. C'est obligatoire

C. Pour payer plus d'impôt

D. Pour augmenter l'actif

48 · CRÉER ET STRUCTURER UNE ENTREPRISE

À quoi servent les règles de sous-capitalisation ?

A. Limiter l'endettement excessif qui réduit la base imposable par les intérêts

B. Calculer la TVA

C. Augmenter le capital minimum

D. Interdire les dividendes

49 · CRÉER ET STRUCTURER UNE ENTREPRISE

Comment une société de personnes (partnership) est-elle imposée ?

A. Elle paie la TVA seulement

B. Elle paie l'IS

C. Elle est transparente : les associés paient l'impôt sur leur quote-part

D. Elle est exonérée

50 · CRÉER ET STRUCTURER UNE ENTREPRISE

En France, quelles conditions pour l'exonération des dividendes reçus d'une filiale ?

A. Aucune

B. Plus de 95 %

C. Plus de 5 % détenus plus de 2 ans

D. Plus de 50 % pendant 1 an

51 · CRÉER ET STRUCTURER UNE ENTREPRISE

Quel seuil de détention pour l'intégration fiscale en France ?

A. 100 %

B. 50 %

C. 95 %

D. 5 %

52 · CRÉER ET STRUCTURER UNE ENTREPRISE

Pourquoi l'intégration fiscale est-elle centrale dans un LBO ?

A. Les pertes de la holding (intérêts d'emprunt) compensent les bénéfices de la société opérationnelle

B. Elle supprime la dette

C. Elle augmente les dividendes

D. Elle évite la TVA

✓ Corrigé des QCM

1. **D** Litiges entre commerçants et sociétés commerciales.

2. **D** Justice privée, surtout pour les litiges internationaux.

3. **C** Juridiction du travail.

4. **C** Autorité des marchés financiers : épargnants et sociétés cotées.

5. **C** Slide « Typologie des normes ».

6. **A** Il existe peu de règles de fond proprement internationales.

7. **B** Le droit national reste de loin le plus important.

8. **A** L'ordre public, lui, s'impose.

9. **D** Point souligné en séance 1.

10. **A** En contrepartie, plus d'insécurité juridique.

11. **D** États-Unis, Royaume-Uni.

12. **C** Il n'y en a qu'une, à Paris.

13. **C** Contrairement au tribunal judiciaire.

14. **C** Police : contraventions ; assises : crimes.

15. **A** Le mandat donne pouvoir d'agir au nom et pour le compte de la société.

16. **A** Il lie seulement ses signataires.

17. **D** Ex. manquements à la réglementation financière.

18. **C** Moins de garanties d'indépendance que le siège.

19. **B** Justice privée reconnue par les tribunaux.

20. **C** Avant, c'est une société en formation.

21. **D** Les entrepreneurs doivent choisir une forme adaptée au projet.

22. **C** Raison d'être, objectifs, suivi, organisme tiers indépendant.

23. **B** Avec la vocation aux bénéfices et aux pertes et l'affectio societatis.

24. **B** Seuil de l'intégration fiscale en France.

25. **C** Le régime vise les groupes, pas les investisseurs de portefeuille.

26. **A** Affaire Mazda (CE 2011) : dépense non commerciale et excessive.

27. **D** Les règles d'ordre public, elles, ne peuvent pas être écartées.

28. **B** Corporate tax primer.

29. **C** L'entreprise individuelle devient moins attractive quand le bénéfice est élevé.

30. **B** L'entreprise est une notion économique ; certaines branches (travail, concurrence, fiscal) la visent toutefois par réalisme.

31. **B** La société mère contrôle des filiales, entités juridiques distinctes.

32. **B** Elle est une société mère particulière.

33. **A** L'ensemble des biens et droits qui permettent d'exploiter l'entreprise.

34. **D** Les membres d'une association ne peuvent pas percevoir de profits.

35. **C** La raison d'être est facultative (art. 1835).

36. **A** Des principes pour le respect desquels la société affecte des moyens.

37. **C** Il faut aussi préciser dans les statuts les modalités de suivi de la mission.

38. **A** SARL, SAS, SA (+ SCA, SE) sont des sociétés de capitaux ; SCI, SCP, SCM des sociétés civiles.

39. **D** Après les formalités de publicité et le passage au guichet unique.

40. **B** Avec les apports et la vocation aux bénéfices et aux pertes.

41. **B** La licéité s'apprécie sur l'objet statutaire et l'objet réel.

42. **B** Art. L. 229-1 al. 2 C. com.

43. **D** On peut aussi compléter par un règlement intérieur ou de la soft law.

44. **A** Choisir le traitement fiscal le plus favorable est permis.

45. **A** Lancé après la crise de 2008 pour lutter contre l'évasion fiscale.

46. **A** 523 k€ de voyages offerts à des clients.

47. **A** D'où des règles qui imposent ou encouragent l'immobilisation.

48. **A** Elles encadrent l'effet de levier ; d'autres règles encadrent le taux des prêts intragroupe.

49. **C** Elle dépose une déclaration informative ; intérêt pour les fonds d'investissement.

50. **C** Pour réserver l'exonération aux groupes, pas aux simples investisseurs.

51. **C** Elle compense bénéfices et pertes au sein du groupe.

52. **A** Il ne reste alors que peu ou pas d'IS à payer.